

1521273-92.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

GIOVANNI DANTAS MENEZES

Vistos.

Giovanni Dantas Menezes foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 30.08.2019, por volta das 16:20 horas, na Rua Manoel do Couto Almeida, Jardim São Luis, transportava e trazia consigo, para fim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1521273-92.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521273-92.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

GIOVANNI DANTAS MENEZES

Vistos.

Giovanni Dantas Menezes foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 30.08.2019, por volta das 16:20 horas, na Rua Manoel do Couto Almeida, Jardim São Luis, transportava e trazia consigo, para fim de tráfico, 32 porções de crack, 78 de cocaína e 15 de maconha. Na instrução foi ouvida uma testemunha de acusação, a fls. 138/139, e nesta oportunidade interrogado o réu. As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 09, 24/26 e 124/126. O PM Orlean afirmou que teve informação de tráfico no local, onde há várias vielas, e para lá se deslocou. Fizeram o cerco e, quando desembarcaram, o réu saiu em disparada. Estava com uma sacola que jogou para o alto, vindo o entorpecente a cair no telhado e no chão. Detido, confessou os fatos. Eram maconha e cocaína. Também foi apreendido em seu poder uma pequena quantia em dinheiro. Interrogado em juízo, o réu admitiu o tráfico e se declarou arrependido. Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Giovanni Dantas Menezes como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Passo a dosimetria da pena. O réu é primário, de bons antecedentes, menor de 21 anos à época dos fatos e confesso. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 2/3 pela quantidade, o que perfaz em definitivo 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Considerando as condições pessoais favoráveis do réu, é possível dispensar-lhe o tratamento equivalente ao do pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado. Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento, se o caso, será o aberto. Faculto-lhe recorrer em liberdade. Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados. P.R.I. São Paulo, 28 de setembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito